

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การใช้ถุงขั้วถ่ายของเสียทางหน้าท้องถือเป็นเวชภัณฑ์จำเป็นต่อการรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องให้บริการสาธารณสุขในด้านการรักษาพยาบาลกับประชาชนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุขจากประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจ่ายเงินค่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๕,๖๓๖ บาท กรณีดังกล่าวเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งต่อผู้ฟ้องคดีไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อผู้ฟ้องคดีออกจากโรงพยาบาลศิริราชย่อมถือว่าสิ้นสุดการรักษาพยาบาลตามที่ส่งต่อแล้ว หากผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อก็จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือของโรงพยาบาลบางมด ๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงทะเบียนไว้ และหากผู้ฟ้องคดีไปเข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการอื่นหรือสถานบริการอื่นโดยไม่มีการส่งต่อ และไม่เข้ากรณีข้อยกเว้นตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช สิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีได้ไปพบแพทย์โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อทำการรักษาต่อ และผู้ฟ้องคดีได้ขอให้โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธการส่งตัว เนื่องจากเห็นว่ามิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคของผู้ฟ้องคดีมีयाและอุปกรณ์การแพทย์ที่พร้อมดูแลผู้ฟ้องคดีได้ โดยแพทย์โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จ่ายถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องซึ่งมีอายุการใช้งาน ๔ ถึง ๖ วัน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖ ใบ ต่อเดือน ซึ่งเวชภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ฟ้องคดีแล้ว และผู้ฟ้องคดีรับทราบและยินดียอมรับถุงเก็บน้ำปัสสาวะดังกล่าว แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้องจากร้านขายยาทั่วไปของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสมัครใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งตัวผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่กำหนดในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๒) และข้อ ๘ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งไม่ใช่กรณีมีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขเป็นค่าถุงน้ำปัสสาวะ



จากกรณีพิพาทฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๓/๒๕๖๖)

ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิอาจนำหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาลซึ่งตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มายื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเพื่อส่งเบิกเงินกับหน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงคืนให้แก่ผู้มีสิทธิหรืออาจให้สถานพยาบาลนั้นเบิกค่ารักษาพยาบาลแทนได้ โดยกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคู่สมรสของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นกรณีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็นสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น เมื่อหน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงแจ้งการจ่ายเงินให้แก่คู่สมรสของผู้มีสิทธิ น้อยกว่าสิทธิของผู้มีสิทธิที่จะได้รับ ผู้มีสิทธิจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ด้วยเหตุนี้ หน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขดังกล่าวตามคำร้องขอเบิกเงินส่วนที่ขาดให้แก่ผู้มีสิทธิ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ประกันตน ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ คลอดบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และถือเป็นบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรต่อสำนักงานประกันสังคม แต่ได้รับเงินค่าคลอดบุตรต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ จึงถือเป็นกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นได้รับค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ ดังนั้น เมื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะหน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ได้รับเอกสารตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมแจ้งการจ่ายเงินให้แก่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดี ซึ่งน้อยกว่าสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงมีอำนาจหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ยื่นคำร้องขอเบิกเงินดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๕/๒๕๖๖)

๓.๒ เงินช่วยเหลือตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๔ กรณีอื่น ๆ

เมื่อเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยมีต้องรอพิสูจน์ถูกผิดเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ต้องมีใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคที่เป็นอยู่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามการให้ความเห็นของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อเลขาธิการแพทยสภาว่าการเสียชีวิตของผู้รับบริการเป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นที่เป็นอยู่ ไม่ใช่เกิดจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดล่าช้าและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่หน่วยบริการจะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก่ทายาท

ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยมีต้องรอพิสูจน์ถูกผิด ซึ่งมีเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่จะต้องมีใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นที่เป็นอยู่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่มารดาของผู้ฟ้องคดีไปพบแพทย์ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ด้วยอาการบวมน้ำที่เต้านมด้านซ้าย ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แพทย์ก็ได้ผ่าตัดชิ้นเนื้อและทำการตรวจชิ้นเนื้อดังกล่าว พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมลามไปที่ผิวหนัง ซึ่งมารดาของผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ภายหลังจากตรวจพบก้อนเนื้อเป็นเวลาประมาณ ๒ เดือน โดยกรณีดังกล่าวราชวิทยาลัยอายุรแพทย์



แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือให้ความเห็นต่อเลขาธิการแพทยสภาว่า การรักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิด triple negative ที่มีการกลับเป็นซ้ำของโรคโดยเฉพาะในกรณีที่มีการแพร่กระจายออกนอกเต้านม การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเป็นมาตรฐานที่สำคัญ ซึ่งผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (paolixel x 6cycle) เป็นระยะเวลาห่างจากการผ่าตัดโรคที่กลับเป็นซ้ำ ๒ เดือน โดยรวมไม่น่าจะทำให้ผลการรักษาในระยะยาวแตกต่างกันอย่างชัดเจน กรณีจึงฟังได้ว่าการเสียชีวิตของมารดาผู้ฟ้องคดีเป็นความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรค หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นที่เป็นอยู่ หาใช่เกิดจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดล่าช้าและไม่เป็นไปตามมาตรฐานแต่อย่างใด การเสียชีวิตของมารดาผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประจำกรุงเทพมหานคร มีมติว่ากรณีของมารดาผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๘๙/๒๕๖๖)

ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจะต้องพิจารณาโดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐฐานะของผู้เสียหายประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์ผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการ พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการจำนวน ๒ แห่ง แล้วมีความเห็นว่า ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเพียงบางส่วน เนื่องจากความเสียหายส่วนหนึ่งเกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการแห่งแรกซึ่งเข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเป็นความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลสามารถรับฟังได้ รวมทั้งได้คำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายที่ผู้รับบริการได้รับตามสมควรแก่กรณีแล้ว

โดยที่ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดว่า ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล



ของหน่วยบริการ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น (๑) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ อย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ มีจำนวน ๕-๗ คน ขึ้นทำหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ตามข้อบังคับนี้หรือไม่ และถ้าควรได้รับควรจะได้ตามคำร้องขอหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึง ความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐกิจของผู้เสียหายด้วย วรรคสอง กำหนดว่าคณะอนุกรรมการ มีอำนาจอนุมัติจำนวนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดในข้อ ๖ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอายุ ๖ เดือน ๑๙ วัน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่สถานพยาบาลแห่งแรกด้วยอาการมีไข้สูง อาเจียน ไอมีเสมหะ หายใจเร็ว อุณหภูมิ ๓๘.๔ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๕๐ ครั้ง/นาที หายใจ ๔๐ ครั้ง/นาที และมีอาการปากแห้ง คอแดง ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นไข้เฉียบพลันร่วมกับภาวะขาดน้ำระดับปานกลาง จึงให้น้ำเกลือ ตรวจเลือด และได้รับตัวผู้ฟ้องคดีไว้ทำการรักษาพยาบาล ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ บิดามารดา ของผู้ฟ้องคดีได้ขอย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากสถานพยาบาลดังกล่าว ซึ่งแพทย์ได้ตรวจอาการของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีอาการเริ่มดีขึ้น จึงอนุญาตให้กลับบ้านพร้อมกับจ่ายยาให้ปรับประทุกันที่บ้าน แต่ในวันเดียวกันเวลา ๒๓.๑๕ นาฬิกา บิดามารดาของผู้ฟ้องคดีได้นำตัวผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษา ที่สถานพยาบาลแห่งที่สองโดยวัดอุณหภูมิได้ ๓๘.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๑๘๕ ครั้ง/นาที หายใจเร็ว ๕๐ ครั้ง/นาที ฟังเสียงหัวใจและปอดผิดปกติ คลำพบตับโต ซึ่งแพทย์ วินิจฉัยในเบื้องต้นว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการปอดติดเชื้อร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลว และมีความผิดปกติ ของโครโมโซม จึงรับตัวไว้รักษาในหอผู้ป่วยหนัก และทำการรักษาภาวะปอดอักเสบจนผู้ฟ้องคดี มีอาการดีขึ้น จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ หลังจากนั้น ได้มีการผ่าตัดหัวใจอีก ๒ ครั้ง หลังผ่าตัดผู้ฟ้องคดี มีอาการดีขึ้น ไม่มีอาการเหนื่อยหอบ ไม่มีอาการเขียว จึงได้จำหน่ายผู้ฟ้องคดีออกจากสถานพยาบาล ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ เป็นความเสียหายประเภทเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต และมีใช้ความเสียหายประเภท สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ หากแต่เป็น ความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับข้อ ๘ วรรคสอง ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ผลการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการ คณะที่ ๔



ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วมีความเห็นว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับส่วนหนึ่ง เกิดจากการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งแรก ซึ่งเข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อบังคับดังกล่าว ส่วนการเข้ารับรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแห่งที่สองถือเป็นอาการที่เกิดจากการดำเนินการไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้น อยู่แล้ว ประกอบกับสถานพยาบาลแห่งที่สองได้ทำการรักษาพยาบาลผู้ฟ้องคดีจนมีอาการดีขึ้น ดังนั้น จึงถือว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเพียงบางส่วน สมควรจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามความเสียหายประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ของข้อบังคับเดียวกัน โดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน บริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ กรณีผู้รับบริการ คำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ฯ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นการพิจารณาที่มีเหตุผลสามารถรับฟังได้ รวมทั้งได้คำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามสมควรแก่กรณีแล้วตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับข้อ ๘ ของข้อบังคับ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลฯ จึงถือไม่ได้ว่ามติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกแต่ประการใด (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๘/๒๕๖๖)

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

เมื่อนับตั้งแต่วันที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกระทั่งคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ความเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้น ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้นในการควบคุม กำกับ และดูแล การประกอบกิจการโรงงานไม่ให้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ หรือไม่ให้การประกอบกิจการข้างต้นมีสภาพ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวกำหนด ทำให้ผู้ร้องเรียนยังคงได้รับความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานที่พิพาท จึงต้องถือว่าเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ข้างต้นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนได้รับเป็นผลโดยตรงมาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย ดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันถือเป็นการกระทำละเมิด หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงาน



ท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทั้งสองฉบับข้างต้น จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้องเรียน

คดีนี้ผู้ร้องสอดได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานรีดยางพาราและเก็บรวบรวมเศษยาง-ยางแผ่น และใบอนุญาตให้ขยายโรงงานให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตยางแท่ง STR ๒๐ รวมกำลังเครื่องจักรเป็น ๔,๙๘๑.๕๐ แรงม้า คนงานจำนวน ๑๘ คน ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชาวบ้านในท้องที่ รวมถึงกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งว่าโรงงานของผู้ร้องสอดปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรข้างเคียง และมีมลพิษทางอากาศสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งถือเป็นการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในการประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) รวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานของผู้ร้องสอด และขอความร่วมมือจากกรมควบคุมมลพิษให้ทำการตรวจวัดกลิ่น คุณภาพน้ำทิ้ง และเสียง จากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด รวมทั้งได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญและปรับปรุงแก้ไขโรงงานหลายครั้ง และเมื่อตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของชาวบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ก็ได้ทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ผู้ร้องสอดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ชาวบ้านเจ้าของทรัพย์สินหลายครั้งก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับแต่วันที่ชาวบ้านรวมถึงกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนกรณีพิพาทข้างต้นต่อหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดจนถึงวันฟ้องคดี กระทั่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา และคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้นในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ได้บังคับใช้มาตรการที่หนักขึ้นในการควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดไม่ให้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ หรือไม่ให้การประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ละเลยต่อหน้าที่ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดไม่ให้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือไม่ให้การประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดมีสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในส่วนภูมิภาคตามข้อ ๑๑ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บังคับในขณะที่มีการฟ้องคดีนี้ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับและดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ตามข้อ ๑๑ (๑) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ซึ่งต่อมากฎกระทรวงดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งข้อ ๑๓ (๒) ของกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานในส่วนภูมิภาค จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน และเมื่อผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของผู้ร้องสอดทั้งในเรื่องการปล่อยน้ำเสียออกนอกโรงงาน กลิ่นเหม็น และมลพิษทางอากาศ จึงถือได้ว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นผลโดยตรงมาจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ส่วนหนึ่งด้วย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เทศบาลตำบลบึงเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๘๑/๒๕๖๖)

ในกรณีที่มีการประกอบกิจการโรงงานผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหน้าที่แยกจากกัน โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบกิจการดังกล่าวปรับปรุงแก้ไข หักกิจการ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ แล้วแต่กรณี ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เว้นแต่กรณีเร่งด่วน เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งเองได้ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน



สาธารณสุขไม่ดำเนินการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อำนาจไว้ จนทำให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโรงงานยังคงได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและเขม่าควันจากโรงงานอยู่ จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนการที่นายอำเภอในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดำเนินการเพียงแต่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น โดยเหตุเดือดร้อนรำคาญยังคงมีอยู่ ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยเช่นกัน

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต ๗.๕ และ ๙.๕ เมกะวัตต์ ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตที่ต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ คือ ต้องมีและใช้ระบบขจัดฝุ่นละอองและเขม่าควันที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการขนถ่าย ขนย้ายซีเมนต์ การจัดเก็บซีเมนต์ในบ่อเก็บซีเมนต์ไม่ให้ฟุ้งกระจายก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร้องเรียนต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมนต์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายอำเภอสตึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และสาธารณสุขอำเภอสตึก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ว่า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายเป็นมลพิษต่อชุมชน และเกาะติดตามบ้าน รวมทั้งโรงเก็บสินค้าของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กระทบต่อความเป็นอยู่และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ แก้ไขปรับปรุงการประกอบกิจการมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีเข้ามาบ่อยครั้งขึ้น และในหลายครั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็พบฝุ่นละอองเป็นเขม่าสีดำติดตามพื้นบ้านและโรงเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งก่อให้เกิดการระคายเคืองตามผิวหนังและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันแสดงให้เห็นว่าเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวยังไม่หมดสิ้นไป

โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แบ่งอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขออกจากกัน โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ การพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการ การตรวจตราแนะนำสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติ



ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในกรณีที่ไม่มีกรณีสืบเนื่องจากการปฏิบัติตามคำแนะนำที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หยุดกิจการ และพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ส่วนเจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชน อาทิ การตรวจตรา และแนะนำสถานประกอบการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากไม่มีการปฏิบัติตาม เว้นแต่การกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเท่านั้นที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งเองได้ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบด้วย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ดำเนินการตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญและแก้ไขปรับปรุงโรงงานเท่านั้น ทั้งที่มีอำนาจสั่งห้ามใช้โรงงานได้ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม หรือสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเป็นการชั่วคราวได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ตลอดจนดำเนินคดีอาญาได้ตามมาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณีได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไม่ได้ดำเนินการตามระดับความเข้มข้นของการบังคับใช้กฎหมายดังที่กล่าวมา จึงทำให้ความเดือดร้อนเสียหายจากฝุ่นละอองและเขม่าควันของโรงงานผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีอยู่ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดฝุ่นละอองให้อากาศที่ระบาย ออกนอกโรงงานไม่เกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานในส่วนที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทั้งหมด อันเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเท่านั้น ซึ่งความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ยังไม่หมดสิ้นไป ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจที่จะใช้มาตรการอื่น ๆ ตามขั้นตอนที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ในระดับที่หนักขึ้นได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ในการสั่งให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และปรับปรุงแก้ไข หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มอบหมายมีอำนาจสั่งปิดโรงงานได้ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีการดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นกัน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีเพียงหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ตรวจสอบการดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ทั้งที่สามารถใช้อำนาจออกมาตรการที่หนักขึ้นตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ หรือดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการหรือใช้มาตรการอื่น ๆ ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน



สาธารณสุขเช่นเดียวกัน มีหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ในกรณีที่ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อกำหนดของท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า และในกรณีที่เห็นว่าเหตุข้างต้นจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เจ้าพนักงานสาธารณสุขก็มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ดำเนินการดังกล่าวตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้แต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่เหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากฝุ่นละอองและเขม่าควันจากโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขตามมาตราการที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างแท้จริง กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้อำนาจในการกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การกระทำผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๒๖๐/๒๕๖๖)

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

เมื่อการประกอบกิจการซ่อมและประกอบรถจักรยานยนต์ฟ่วงข้าง และการประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากการประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือมลพิษทางอากาศจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่ต้องใช้มาตรการตามลำดับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการออกคำสั่งให้ระงับ กำจัด และควบคุมเหตุรำคาญดังกล่าว ดังนั้น เมื่อรับฟังได้ว่าการประกอบกิจการข้างต้นมีค่าความดังไม่เกินค่าระดับเสียงที่จะถือว่าเป็นเสียงรบกวนและไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน แม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเหตุมานานเกิน



๙๐ วัน หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่เข้าเงื่อนไขหรือก่อให้เกิดหน้าที่แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกำหนดไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการข้างต้นแต่อย่างใด

การประกอบกิจการซ่อมและประกอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการประกอบกิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล เกี่ยวกับการต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ หรือการซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อันเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลำดับ นั้น หากก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง หรือมลพิษทางอากาศจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวระเหว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องใช้มาตรการตามลำดับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับกรนั้น และถ้าเหตุรำคาญที่เกิดในสถานที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีหน้าที่ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ หากปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเหตุที่ได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง



ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น ก่อให้เกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ดำรงชีพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพฯ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวหลายครั้ง โดยวิธีการ ตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในแต่ละครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบด้วย และขณะตรวจสอบคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ แต่งตั้ง ได้สอบถามประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งยังได้สอบถามภริยาของผู้ฟ้องคดีและเข้าไปในบ้านของผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งผลการตรวจสอบเหตุร้องเรียนแต่ละครั้งไม่ปรากฏว่า การประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจวัดค่าระดับ เสียงรบกวน และผลการตรวจสอบเหตุรำคาญอื่น สารเคมี (กลิ่นจากการพนสี) และคุณภาพอากาศ ในอาคาร และสารเคมีอื่น ๆ (จากสี การขัดและเผาไหม้) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างส่งต่อศาล โดยผล การตรวจสอบค่าระดับเสียงรบกวน กลิ่นจากการพนสี และคุณภาพอากาศในอาคารมีค่าไม่เกิน ค่ามาตรฐาน ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว นั้น สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัวระเหว ปลัดอำเภอหนองบัวระเหว และสถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ไม่ได้จัดทำโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฝ่ายเดียว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่แสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างผลการตรวจสอบดังกล่าวว่าไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทางวิชาการหรือที่กฎหมายกำหนดอย่างไร กรณีจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า การประกอบกิจการซ่อมและประกอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการประกอบ กิจการซ่อมและพ่นสีรถยนต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดี จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรืออาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเหตุมานานเกิน ๙๐ วัน หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่เข้าเงื่อนไขหรือก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดำเนินการแก้ไขหรือ ระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และเทศบัญญัติเทศบาลตำบล



หนองบัวระเหว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ กำหนดไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๗/๒๕๖๗)

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงของสุนัข เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุรำคาญดังกล่าว โดยการออกคำสั่งและกำหนดวิธีการสำหรับการระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากรับเรื่องร้องเรียนข้างต้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญมาโดยตลอด โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงวัดเสียง และออกแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง แม้นับตั้งแต่มีการร้องเรียนจนถึงวันฟ้องคดีนี้จะเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการแก้ปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวตั้งแต่ก่อนการฟ้องคดี และในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ตัดแปลงอาคารที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อใช้เลี้ยงสุนัข และมีคำสั่งให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้มีสภาพเดิมตามที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายสุนัขไปเลี้ยง ณ สถานที่อื่น ซึ่งต่อมาก็ได้มีการยุติการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายสุนัขในบ้านหลังดังกล่าว โดยได้เคลื่อนย้ายสุนัขออกไปยังสถานที่อื่นแล้วเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แล้ว กรณียังถือไม่ได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุรำคาญโดยการออกคำสั่งเพื่อป้องกันระงับเหตุรำคาญ รวมถึงมีอำนาจกำหนดวิธีการสำหรับการระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงของสุนัขที่มาจากบ้านใกล้เคียง ซึ่งนางสาว ส. และนาย ศ. ได้ตัดแปลงต่อเติมอาคารบริเวณใต้ถุนบ้านใช้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และจำหน่ายสุนัขจำนวนกว่า ๕๐ ตัว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนเหตุรำคาญดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บริเวณที่เลี้ยงสุนัข คือ ใต้ถุนบ้านซึ่งก่อสร้างเป็นผนังคอนกรีต ห้องใหญ่ ๑ ห้อง และห้องเล็ก ๒ ห้อง พบสุนัขจำนวน ๕๔ ตัว และจากการสอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงให้ถ้อยคำสอดคล้องตรงกันว่าเสียงของสุนัขมีแค่ช่วงบ่าย แต่ไม่ดังมากและไม่เป็นการรบกวน จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อว่ายังไม่ปรากฏเหตุรำคาญที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้วิธีวัดเสียงโดยให้คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ตำรวจภูธรแม่ริม และกำนันตำบลแม่สา ฟังเสียง ณ บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวม ๒ จุด ได้แก่ จุดที่ ๑ บริเวณหน้าบ้านซึ่งห่างจากบ้านที่เลี้ยงสุนัขประมาณ ๘๐ เมตร และจุดที่ ๒ ห่างจากจุดที่ ๑ ประมาณ ๒๒ เมตร ซึ่งห่างจากบ้านที่เลี้ยงสุนัขประมาณ ๖๐ เมตร โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนฟังเสียงขณะที่มีการให้อาหารสุนัขและทำความสะอาดโรงเลี้ยงสุนัข แล้วเทียบวัดจากความรู้สึกว่ามีเสียงรบกวนหรือไม่ ผลปรากฏว่าคณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงและไม่รู้สึกเป็นการรบกวน หรือได้ยินเสียงแต่ไม่ดังมาก เนื่องจากเสียงอยู่ค่อนข้างไกล ซึ่งแม้วิธีการวัดความดังของเสียงสุนัขข้างต้นจะไม่ได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมฟังเสียงมาจากหลายหน่วยงาน ไม่ใช่คณะเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงหน่วยงานเดียว ประกอบกับได้มีการออกแบบสอบถามผู้พักอาศัยในรัศมี ๑๐๐ เมตร จากสถานที่เลี้ยงสุนัข จำนวน ๑๕ ครั้วเรือน ปรากฏว่า จำนวน ๗ ครั้วเรือน ตอบแบบสอบถามว่าไม่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่เคยร่วมร้องเรียนกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวมอยู่ด้วย แต่ปัจจุบันตอบแบบสอบถามว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงและไม่รู้สึกเป็นการรบกวนแล้ว และมีเพียง ๑ ครั้วเรือนเท่านั้นที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ถือเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับครั้วเรือนส่วนใหญ่ กรณีจึงมีเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อว่ายังไม่ปรากฏเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ ทั้งนี้ แม้ในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ จากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องคดีคือ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๒ ปีเศษก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญนับตั้งแต่ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะนำคดีมาฟ้องต่อศาล และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลแล้ว โดยในระหว่างการพิจารณาของศาลข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้นางสาว ส. ทราบคำสั่งไม่อนุญาตให้ตัดแปลงอาคารเพื่อใช้เลี้ยงสุนัข และมีคำสั่งให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้มีสภาพเดิมตามที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างไว้ รวมทั้งให้เคลื่อนย้ายสุนัขไปเลี้ยง ณ สถานที่อื่น ซึ่งต่อมาปรากฏว่า นางสาว ส. ได้ยุติประกอบกิจการเพาะเลี้ยง และจำหน่ายสุนัขในบ้านหลังดังกล่าว โดยได้เคลื่อนย้ายสุนัขออกไปยังสถานที่อื่นแล้ว คงเหลือแต่สุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน จำนวน ๑๐ ตัว ซึ่งเป็นสุนัขที่มีอายุมาก มีอาการป่วยและพิการ จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังถือมิได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๖/๒๕๖๓)

เมื่อสถานการณ์ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนน้อยกว่าระยะที่คณะกรรมการสาธารณสุขเห็นว่า เป็นระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนค่อนข้างมาก ซึ่งโดยสภาพที่ตั้งของสถานประกอบกิจการไม่สมควรพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ แม้การประกอบกิจการเลี้ยงไก่อดังกล่าวจะเป็นระบบปิดและเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดป้องกันกลิ่น ผ่นละออง และเสียง



ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ระยะห่างของสถานประกอบการที่อยู่ใกล้กับชุมชนมากถึงขนาดติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีบางราย การแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดป้องกันกลิ่น ผ่นละออง และเสียงตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวย่อมไม่อาจป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ผู้ฟ้องคดีและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงจึงยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่น ผ่นละออง และเสียงอยู่ตลอดเวลา กรณีต้องถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

เมื่อการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะยังไม่มีประกาศกำหนดระยะห่างของสถานประกอบการเลี้ยงไก่ตามที่ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด และไม่ปรากฏว่าเทศบาลเมืองปากพูนได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงไก่เกี่ยวกับขอบเขตระยะห่างของสถานประกอบการเลี้ยงไก่ รวมทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงไก่เกี่ยวกับขอบเขตระยะห่างของสถานประกอบการเลี้ยงไก่ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขขึ้นใช้บังคับ แต่เมื่อข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๘ ของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองปากพูนดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นไว้แต่เพียงว่า จะต้องไม่อยู่ในระยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมิได้กำหนดขอบเขตระยะห่างของสถานประกอบการนั้นไว้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่รับผิดชอบของนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ นอกจากจะต้องให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังสมควรพิจารณาด้วยว่า ระยะห่างของสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ได้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขที่เห็นว่าเป็นระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติในส่วนที่มีได้กำหนดรายละเอียดไว้ในข้อกำหนดของกฎกระทรวงและเทศบัญญัติเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากพูนได้ไปตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พบว่า สถานประกอบการดังกล่าวตั้งอยู่ในชุมชนและห่างจากบ้านผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียง ๕๐ เซนติเมตร ส่วนสถานประกอบการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ในบริเวณโดยรอบในระยะไม่ถึง ๑ เมตร จำนวน ๑ หลัง จึงเห็นได้ว่า ที่ตั้งสถานประกอบการทั้งสองแห่งมีระยะห่างจากชุมชนน้อยกว่า ๓๐ เมตร โดยสภาพของสถานที่ตั้ง



จึงเป็นไปได้ที่จะลดจำนวนไก่ที่เลี้ยงลง หรือแม้กระทั่งจะประกอบกิจการเลี้ยงไก่ในพื้นที่พิพาท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรำคาญต่อชุมชนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น แม้สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นระบบปิดและได้มีการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดป้องกันกลิ่น ผุนละออง และเสียงจากการประกอบกิจการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่ระยะห่างของสถานประกอบกิจการอยู่ใกล้กับชุมชนมาก ถึงขนาดติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีบางราย ระบบบำบัดดังกล่าวย่อมไม่อาจป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหารวมถึงผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงยังคงได้รับผลกระทบจากกลิ่น ผุนละออง และเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ตลอดระยะเวลาที่มีการเลี้ยงไก่ กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไข เหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ล้ำช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๔๑/๒๕๖๗)

เมื่อในขณะที่มีการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในคดีนี้ยังไม่มี การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกำหนด ให้เป็นกิจการควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ประกอบกิจการ จึงมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ แม้การประกอบกิจการข้างต้น จะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ อันถือเป็นการก่อให้เกิด เหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่า ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการตามมาตรการและวิธีการตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกประการแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือละเลย หรือยินยอมให้มีการก่อเหตุรำคาญขึ้นตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ประกอบกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจดำเนินการกับเหตุรำคาญดังกล่าวได้ การที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใช้สถานที่ทั้งหมดในการดำเนินการใด ๆ ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น ต้องปรากฏว่าเหตุรำคาญจากสถานที่ ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว คงมีเพียง ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นมูลสุกรเท่านั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการระงับการดำเนินการกิจการเลี้ยงสุกร และห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่น ใช้สถานที่ทั้งหมด ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพ จึงเป็นการใช้อำนาจ เกินขอบเขตที่ไม่สอดคล้องกับบทกฎหมายและเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินกว่าข้อเท็จจริง จึงเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ประกอบกิจการ

เมื่อพิจารณาการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชนะ อำเภوتاชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในขณะนั้นการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ มิใช่กิจการควบคุมที่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ท่าชนะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังไม่ได้ ออกข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อการประกอบกิจการ ของผู้ฟ้องคดีมีผู้ร้องเรียนว่าได้ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง จึงถือเป็นการก่อให้เกิดเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดำเนินการ กับเหตุรำคาญดังกล่าวได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ฟ้องคดีเพื่อมิให้ก่อเหตุรำคาญ ระวัง หรือกำจัด หรือควบคุม ตลอดจนการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานที่ให้ปราศจากเหตุรำคาญได้ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเนื่องจากกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ ในสถานที่เอกชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาจมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ฟาร์มเลี้ยงสุกรระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร หรือให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น หากผู้ฟ้องคดีไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจเข้าระงับเหตุรำคาญและอาจจัดการ ตามความจำเป็นโดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และหากเหตุรำคาญดังกล่าวอาจเกิดอันตราย อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ ของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พึงต้องใช้อำนาจ ตามกฎหมายกำหนดมาตรการที่ชัดเจนจากเบาไปหาหนัก และต้องเป็นมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหานั้น ได้ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิด เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงใช้อำนาจ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการระงับเหตุรำคาญภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ย และร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไข พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการและวิธีการตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนเรียบร้อยแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือละเลย หรือยินยอมให้มีการก่อให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่น ใช้สถานที่ทั้งหมดนั้น เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจนี้ได้เฉพาะกรณีที่ปรากฏว่า เหตุรำคาญนั้น ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการดำรงชีพของประชาชน แต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขรวมถึงเหตุผลในการออกคำสั่งพิพาทไม่ปรากฏว่า มีบุคคลใดได้รับอันตราย ร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนจนไม่เหมาะสมกับการดำรงชีพปกติอย่างไร



คงปรากฏข้อเท็จจริงเพียงว่า มีประชาชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นของมูลสุกรเท่านั้น

นอกจากนี้ ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้ออกข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๒ ประกอบกับมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และข้อ ๑ (๑) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินกิจการเลี้ยงสุกร ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ไม่สอดคล้องกับบทกฎหมาย และเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินกว่าข้อเท็จจริง และโดยที่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีเป็นที่สุดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นที่สุดตามกฎหมาย จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินกิจการเลี้ยงสุกร และห้ามมิให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่นใช้สถานที่ทั้งหมดในการดำเนินการใด ๆ จนกว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดประกอบกิจการและขาดรายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงสุกร จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖/๒๕๖๗)

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรณีมีการร้องเรียนว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง แม้จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการจะมีเหตุน่าเชื่อได้ว่าอาจก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยจริง แต่เมื่อยังมิได้มีการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงว่ามีค่าเกินกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ซึ่งถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐)



เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดมาตรฐานเหตุรำคาญ กรณีเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จังยังไม่อาจรับฟังได้ว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ดังกล่าวทำให้เกิดเสียงดังรบกวนจนเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในส่วนที่ห้ามผู้ประกอบการทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการพิจารณาว่า การประกอบกิจการผลิตเต้าหู้เป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญหรือไม่นั้น เมื่อผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งพบว่า มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนในปริมาณที่สูงมาก เป็นเหตุให้น้ำทิ้งมีความสกปรกสูง หากไม่ผ่านการบำบัดย่อมมีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง และเมื่อสถานประกอบการดังกล่าวมีการผลิตเต้าหู้ทุกวัน ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงย่อมต้องสูดดมกลิ่นเหม็นโดยตลอดย่อมเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในส่วนที่ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขและปรับปรุงการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ ดังนี้ ๑. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน และ ๒. ให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงโดยจัดให้มีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตเต้าหู้ในพื้นที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยในการประกอบกิจการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีใช้เวลาในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา ๒๔ นาฬิกา ถึง ๕ นาฬิกา ของทุกวัน ปรากฏว่าผู้พักอาศัยใกล้เคียงร้องเรียนว่าการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนและมีกลิ่นเหม็นจากน้ำทิ้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยใกล้เคียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีในเวลากลางคืนพบว่า มีการประกอบกิจการผลิตเต้าหู้จริง และอาจเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงได้ จึงขอความร่วมมือจากผู้ร้องเรียนเพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงที่บ้านของผู้ร้องเรียนแต่ได้รับการปฏิเสธ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งข้างต้นนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือขอให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนเรื่องนี้ ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานมีได้ทำการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด

